مِرَارًا، وَلَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ مِنْ أَجْنَاسٍ لَا قَتْلَ فِيهَا، اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ مِنْهَا.

وَتُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ، فَلَوْ زَنَىٰ بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الَّذِي يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ.

فَصْلٌ

[فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْحَرَمِ وَالْغَزْوِ]

وَمَنْ أَتَىٰ حَدًّا خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَىٰ الْحَرَمِ، أَوْ لَجَأَ إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ؛ لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَىٰ.

وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، اسْتُوفِيَ مِنْهُ فِيهِ.

إِنْ أَتَىٰ حَدًّا فِي الْغَزْوِ، لَمْ يُسْتَوْفَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ.

١- بَابُ حَدِّ الزِّنَى

الزَّانِي: مَنْ أَتَىٰ الْفَاحِشَةَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، مِنِ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ غُلَامٍ، أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ.

وَحَدُّهُ: الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، **أَوْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ**، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «**خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ**».

وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِي قُبُلِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

وَلَا يَثْبُتُ الزِّنَىٰ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

- إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيقَتِهِ.